



회수, 통보

제 목	산업△△보건관리비 등 집행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 △△ 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 △△ 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업△△보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업△△보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

2. 관령법령 및 판단기준

「건설업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)」 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업△△보건관리비 계상은 「산업

「재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 *천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 △△보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함 시킬 경우의 △△보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 △△보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.

1. 대상액이 *억원 미만* 또는 **억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 *억원 이상 **억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

※ 2023년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류

- 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
- 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△는 “2023년 △△△ 위험지구 정비공사”, “2023년 △△△ 탐방로 교량 정비공사”, “2023년 △△ 사인물 제작 및 설치”를 수의계약 체결

및 준공 처리하였다.

[표1] 산업△△보건관리비 집행 소홀 현황[23년 △△△ 위험지구 정비공사]

(단위: 원)

구분	△△△(부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비	*,***,***	*,***,***	
직 접 노 무 비	*,***,***	*,***,***	
간 접 노 무 비	***,***	***,***	
기 계 경 비	*,***,***	*,***,***	
산 재 보 험 료	***,***	***,***	
고 용 보 험 료	** ,***	** ,***	
산업△△보건관리비	***,***	***,***	
기 타 경 비	*,***,***	*,***,***	
일 반 관 리 비	***,***	***,***	
이 윤	***,***	***,***	
△△운반비	*,***,***	*,***,***	
공급가액	** ,***,***	** ,***,***	
부 가 가 치 세	*,***,***	*,***,***	
준 공 금 액	** ,***,***	** ,***,***	***,***

※ 자료:△△△ 준공금 정산자료 재구성

[표2] 산업△△보건관리비 등 집행 소홀 현황[23년 △△△ 탐방로 교량 정비공사]

(단위: 원)

구분	△△△(부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비	*,***,***	20,864,888	** ,***,***
직 접 노 무 비	** ,***,***	** ,***,***	
간 접 노 무 비	*,***,***	*,***,***	
기 계 경 비	***,***	***,***	
산 재 보 험 료	***,***	***,***	
고 용 보 험 료	***,***	***,***	
건설기계대여금지급수수료	** ,***	—	
산업△△보건관리비	***,***	***,***	
기 타 경 비	*,***,***	*,***,***	
환경관리비	** ,***	—	
일 반 관 리 비	*,***,***	*,***,***	
이 윤	*,***,***	*,***,***	
△△운반비	*,***,***	*,***,***	
공급가액	** ,***,***	** ,***,***	
부 가 가 치 세	*,***,***	*,***,***	
준 공 금 액	** ,***,***	** ,***,***	***,***

※ 자료:△△△ 준공금 정산자료 재구성

[표3] 산업△△보건관리비 등 집행 소홀 현황 [23년 △△ 사인물 제작 및 설치]

(단위: 원)

구분	△△△(부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비	*,***,***	*,***,***	
직 접 노 무 비	*,***,***	*,***,***	
간 접 노 무 비	-	-	
기 계 경 비	*,**,****,*	*,**,****,*	
산업△△보건관리비	***,***	-	
환경관리비	**,***	-	
공급가액	**,***,***	**,***,***	
부 가 가 치 세	*,***,***	*,***,***	
준 공 금 액	**,***,***	**,***,***	***,***,***

※ 자료: △△△ 준공금 정산 자료 재구성

그러나, △△△△△△△△△△△△△는 수의계약 체결 전 “2023년 △△△ 위험지구 정비공사”, “2023년 △△△ 탐방로 교량 정비공사”에 대해 “조경시설물설치공사업”을 등록한 업체와 계약체결을 하겠다는 계약방침을 수립하였으나, 자체 설계한 설계 내역서의 산업△△보건관리비 계상 요율은 조경요율(1.85%)이 아닌 토목요율(2.93%)이 적용되어 있는 것으로 확인되었으며, “2023년 △△△ 탐방로 교량 정비공사”의 경우 계약상대자가 제출한 준공금 청구 증빙서류의 경우에는 건설기계대여금지급수수료와 환경관리비의 증빙서류가 미제출 되었으며, “2023년 △△ 사인물 제작 및 설치”의 경우 산업△△보건관리비와 환경관리비의 증빙서류가 미제출된 것으로 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△△△△에서는 상기 오류 사항을 바로잡기 위해 사업 진행 중 산업△△보건관리비 계상 적정 요율(조경 1.85%)을 적용하여 변경계약을 추진하거나, 준공금 지급시 과다 계상된 산업△△보건관리비와 증빙서류가 미제출된 건설기계대여금지급수수료, 환경관리비 등에 대해 정산하였어야 함에도 미조치하여 각각의 공사비 ***,***('23년 △△△ 위험지구 정비공사), ***,***원('23년 △△△ 탐방로 교량 정비공사), ***,***,*원('23년 △△ 사인물 제작 및 설치)이 과다 집

행되는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 과다 집행된 공사비를 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△장)은 산업△△보건관리비 계상 요율을 잘못 적용하여 공사비가 과다 계상되었으며, 준공금 증빙서류 중 환경관리비 등에 대한 서류가 미제출 되었음에도 정산하지 않고 준공금을 100% 지급하여 과다 집행된 공사비 ***,***원을 회수하도록 재성상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)